



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 93 Registro delle Delibere
del 27/10/2023

OGGETTO

Approvazione proposta progettuale Definitiva-Esecutiva
intervento denominato "Ecomuseo della Memoria: le Calabrie di
Ulisse, Cassiodoro racconta" - Legge n° 18 del 27/02/2017.
CUP: C94B18000080005.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 27 mese di ottobre alle ore 13:15 nella sala
delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso,
si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☐ SI ☒ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero
degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta
invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che lo sviluppo regionale e locale rappresenta un obiettivo primario per la Regione Calabria e, segnatamente, per quei territori che sono custodi di un patrimonio architettonico, artistico e culturale di elevato pregio al punto da poter diventare il volano della crescita economica degli stessi attraverso una rete di sinergie tra Enti Locali;

Visto l'Avviso pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale / locale per l'attuazione del programma "Magna Grecia" del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Servizio II – Programmazione strategica nazionale e comunitaria) – basato su quanto individuato dal Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 16/05/2017 n. 220 (d'ora in poi "DM MiBact 220/2017") in attuazione del programma sperimentale "Magna Grecia" istituito dall'art. 7 sexies del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243 convertito in Legge 27 febbraio 2017 n. 18, il cui obiettivo principale è quello di elevare la qualità della progettazione a livello delle amministrazioni pubbliche locali in campo culturale, anche per ambiti territoriali, rafforzando la capacità di promuovere processi di integrazione tra risorse territoriali, attori pubblici e privati coinvolti negli strumenti gestionali e più in generale nei processi di governance partecipata delle azioni di valorizzazione culturale, e favorire così la gestione integrata e sostenibile del patrimonio culturale a diversa titolarità pubblica, anche attraverso forme di partenariati pubblico-privati;

Rilevato che in particolare l'avviso mira a sostenere lo sviluppo di proposte progettuali presentate dai Comuni, finanziando nello specifico attività di elaborazione della progettualità, tale da pervenire alla predisposizione di progetti anche integrati di scala territoriali/locale finalizzati alla valorizzazione di aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali ricadenti nei Comuni proponenti: Squillace (Comune capofila), Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco;

Considerato che:

- la proposta progettuale comprenderà interventi di fruizione e valorizzazione, anche ai fini turistici, di poli di rilevanza strategica del patrimonio culturale dei territori della costa ionica e dei comuni dell'entroterra anche volti a valorizzare il ruolo di Matera quale porta del Mediterraneo e "Capitale europea della cultura" per il 2019;
- il risultato atteso è quello della messa in disponibilità a beneficio dei territori, di strategie e progettualità facenti perno sulle dotazioni di patrimonio culturale, dotate di specifiche linee progettuali coerenti con le programmazioni operative dei fondi nazionali e comunitari a livello nazionale e regionale, nella prospettiva di promuovere una migliore fruizione delle risorse culturali agevolandone la sostenibilità nella loro gestione economica;
- la proposta progettuale coinvolge cinque Comuni (Squillace Comune capofila, Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco) e tende a stabilire un'intesa tra i Comuni medesimi e all'approvazione di un protocollo d'intesa per la costituzione del partenariato di progetto per l'elaborazione e l'attuazione del Progetto;

Dato atto che i Comuni facenti parte del progetto hanno sottoscritto per le predette finalità apposito protocollo di intesa finalizzato ad un partenariato di progetto denominato "Ecomuseo della memoria: le Calabrie di Ulisse, Cassiodoro racconta";

Preso atto che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha finanziato la proposta progettuale nell'importo complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euro 252.000,00 a carico del finanziamento statale ed Euro 48.000,00 a carico dei Comuni facente parte del progetto, giusta comunicazione del Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) del 19/12/2019 prot. n° 0038371-P;

Vista la Convenzione (DG-ABAP 28/05/2020/11 – Convenzioni Italia) regolarmente sottoscritta tra il MIBACT ed il Comune di Squillace, quale Ente capofila;

Vista la determinazione n. 22 del 27/01/2021 di Reg. Gen con la quale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati da eseguire mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio attinente l'Architettura e l'ingegneria, per la redazione Progetto preliminare-Definitivo, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "Ecomuseo della memoria: le Calabrie di Ulisse, Cassiodoro racconta" Legge n° 18 del 27/02/2017" per un importo previsto di € 322.245,59, oltre Cassa ed Iva, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n° 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs n° 50/2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la determinazione n. 277 di Reg. Gen. del 12/05/2023 con la quale sono stati aggiudicati, sotto condizione di efficacia alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, i servizi tecnici di Progettazione Preliminare-Definitiva, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "Ecomuseo della memoria: le Calabrie di Ulisse, Cassiodoro racconta" Legge n° 18 del 27/02/2017" al Raggruppamento - Studio Croci e Associati. P. IVA 07830201005 per un importo di Euro 176.493,91, in virtù del ribasso offerto del 45,23%;

Vista la determinazione di Reg. Gen. N. 417 del 24/07/2023 con la quale è stata dichiarata la piena efficacia della determinazione n. 277 di Reg. Gen. del 12/05/2023 di aggiudicazione dei i servizi tecnici di Progettazione Preliminare-Definitiva, Progettazione Esecutiva, ed il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione dei lavori di "Ecomuseo della memoria: le Calabrie di Ulisse, Cassiodoro racconta" Legge n° 18 del 27/02/2017" al Raggruppamento - Studio Croci e Associati. P. IVA 07830201005;

Visto il disciplinare d'incarico professionale sottoscritto tra il Comune di Squillace, in persona del Responsabile dell' Area Tecnica Comunale, Arch. Antonio Macaluso, e il RTP di cui sopra, rappresentato dal capogruppo mandatario Ing. Bozzetti Alessandro, il cui originale cartaceo è conservato agli atti presso il competente ufficio tecnico comunale;

Dato atto che il Raggruppamento - Studio Croci e Associati ha trasmesso la proposta della progettazione definitiva-esecutiva con il relativo quadro economico nonché tutti gli elaborati tecnici relativi ai progetti di ciascun Comune proponente;

Preso atto del quadro economico di spesa dell'intera proposta di progettazione definitiva – esecutiva inerente ai cinque comuni pari ad €. 5.678.130,09 per come di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		
A - IMPORTO DEI LAVORI		Ammontare (euro)
A.1	Opere di recupero edilizio, impianti e sistemazioni esterne	€ 4.120.000,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 4.120.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 280.000,00
	TOTALE IMPORTO OPERE	€ 4.400.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1–Spese Tecniche		€ 176.493,91
B.2–IVA su spese tecniche (22%) e oneri CNPAIALP (4%)		€ 47.441,57
B.3–Attività integrative di indagini, rilievi e diagnostica		€ 106.064,52
B.4– Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 88.000,00

B.5– Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 420.130,09
B.6– IVA 10% sui lavori	€ 440.000,00
Totale B	€ 1.278.130,09
TOTALE GENERALE INTERVENTO A+B	€ 5.678.130,09

Vista la proposta progettuale definitiva-esecutiva per il Comune di Squillace ad oggetto “Valorizzazione della cinta fortificata nei pressi della Porta di Suso”, dell’importo complessivo di € 1.113.600,00 come dal seguente quadro economico:

COMUNE DI SQUILLACE Valorizzazione della cinta fortificata nei pressi della Porta di Suso QUADRO ECONOMICO		
A - IMPORTO DEI LAVORI		Ammontare (euro)
A.1	Opere di recupero edilizio, impianti e sistemazioni esterne	€ 797.000,00
	TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA	€ 797.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 63.000,00
	TOTALE IMPORTO OPERE	€ 860.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1 – Spese Tecniche		€ 35.250,00
B.2 – IVA su spese tecniche (22%) e oneri CNPAIALP (4%)		€ 9.475,20
B.3 – Attività integrative di indagini, rilievi e diagnostica		€ 21.200,00
B.1 – Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 17.250,00
B.4 – Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti		€ 84.424,80
B.5 – IVA 10% sui lavori		€ 86.000,00
Totale B		€ 253.600,00
TOTALE GENERALE INTERVENTO A+B		€ 1.113.600,00

Atteso che è intendimento dell’Amministrazione comunale portare a compimento l’opera progettata di cui all’intervento in oggetto;

Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto stesso, oltre a contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie;

Riscontrato che l’opera risulta conforme agli strumenti urbanistici;

Ritenuto di approvare la proposta progettuale definitiva - esecutiva del predetto intervento;

Dato atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 e 147 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai responsabili individuati dall'Ente;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato;

Ritenuto di non dover acquisire il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012 del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, non avendo riflessi diretti e indiretti sulla situazione patrimoniale del Comune;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visti:

- il Decreto del Ministero infrastrutture e trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di prendere atto della proposta di progettazione definitiva-esecutiva denominata “Ecomuseo della memoria: le Calabrie di Ulisse, Cassiodoro racconta” - CUP: C94B18000080005” il cui intervento ricade nei Comuni proponenti: Squillace (Comune capofila), Montauro, Montepaone, Soverato e Girifalco dell'importo complessivo di € 5.678.130,09;
- 2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di progettazione definitiva-esecutiva relativo all'intervento nel Comune di Squillace **“Valorizzazione della cinta fortificata nei pressi della Porta di Suso”**, redatto dal RTP Studio Croci e Associati capogruppo mandatario Ing. Bozzetti Alessandro, composta dagli elaborati progettuali richiamati in premessa e dell'importo complessivo di € 1.113.600,00, secondo il quadro economico riportato espressamente nelle premesse;
- 3) di dare atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico, di predisporre tutti gli atti necessari per i successivi adempimenti di competenza;
- 4) di approvare il quadro economico dei lavori sopra riportato e concernente il Comune di Squillace, che si intende riportato integralmente nella presente parte dispositiva;
- 5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alfonso Talarico, dipendente del Comune di Girifalco;
- 6) di dare atto di indirizzo al RUP di predisporre tutti gli atti necessari per i successivi adempimenti di competenza;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n°267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
